МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 02 дугаар сарын 09 № 1/09 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА А.ГАНСҮХ ТАНАА

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Кристалл таун, 801-р байрны 1106 тоот хаягт оршин суух иргэн Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны дарга асан, зэвсэгт хүчний хурандаа Доржготовын Жаргалсайхан Комисст хандаж гаргасан гомдолдоо “Би Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны даргаар ажиллаж байгаад 2009 онд үндэслэлгүйгээр ажлаас халагдсан бөгөөд шат шатны шүүхээс намайг ажлаас үндэслэлгүй халагдсан болохыг тогтоож, урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн томилох шийдвэр гарсан юм. Гэвч Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл одоог хүртэл шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүйгээс цалин орлогогүй 12 жил өнгөрч, эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүй шалтгаанаар өндөр насны тэтгэвэрт гарч чадахгүй байна” гэжээ.

Гомдлыг судлахад иргэн Д.Жаргалсайхан 2002 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны даргаар томилогдон ажиллаж байгаад тус зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргын 2009 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 15 дугаар захирамжаар ажлаас халагдсан байна. Тэрээр уг ажлаас халах шийдвэрийг үндэслэлгүй, хууль зөрчсөн гэж үзэж Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхэд хандсан байх ба тус шүүхийн 2010 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 74 дугаартай шийдвэрээр Д.Жаргалсайханыг ажлаас халсан Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргын захирамжийг хүчингүй болгож, урьд эрхэлж байсан ажил албан тушаалд нь эгүүлэн томилж, ажилгүй байсан хугацааны цалин, хөлсийг нөхөн олгохыг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд даалгасан байна. Энэхүү шийдвэрийг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл эс зөвшөөрч Улсын Дээд шүүхийн Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргасан байна. Тус шүүхийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 178 дугаартай магадлалаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэжээ.

Дээрх шийдвэрийг биелүүлэхтэй холбогдуулан нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлыг хянан хэлэлцсэн Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн 2011 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 869 дүгээр шийдвэрээр Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэгт заасныг баримтлан хариуцагч Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс нэхэмжлэгчийг ажилд эгүүлэн тогтоосон шүүхийн шийдвэр биелүүлээгүй бүх хугацааны буюу 1 жил 3 сар 23 хоногийн цалинтай тэнцэх олговорт 13.383.555 төгрөгийг гаргуулж Д.Жаргалсайханд олгуулахаар шийдвэрлэжээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч дээрх шийдвэрт гомдол гаргасныг Нийслэлийн шүүх хянан хэлэлцэж 2011 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 676 дугаар магадлалаар, мөн энэ магадлалд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлыг Дээд шүүхийн Хяналтын шатны Иргэний хэргийн шүүх хянан хэлэлцэж 2011 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн

152100027

588 дугаар тогтоолоор тус тус итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан давж заалдах болон хяналтын шатны гомдлыг хангахгүй орхиж шийдвэрлэсэн байна.

Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн 2011 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 869 дугаар шийдвэрийн дагуу хариуцагч Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс нэхэмжлэгчид ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олговорт 13.383.555 төгрөгийг олгож, 2011 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацааны эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын нөхөн бичилтийг хийсэн байна.

Мөн Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн 2012 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1097 дугаар шийдвэрээр Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс 11.957.374 төгрөгийг гаргуулж Д.Жаргалсайханд олгуулах, Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 181/ШШ2018/00134 дугаар шийдвэрээр Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс 54.100.313 төгрөгийг гаргуулж Д.Жаргалсайханд олгуулах, Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 181/ШШ2019/02480 дугаар шийдвэрээр Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс 27.522.799 төгрөгийг гаргуулж Д.Жаргалсайханд олгуулахаар 3 удаагийн шүүхийн шийдвэр гарч тус бүр шүүгчийн захирамжаар албадан гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн хэдий ч өнөөдрийг хүртэл шүүхийн шийдвэр биелэгдээгүй байна.

Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 151 дүгээр тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч Т.Баттүшиг "Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд 2020 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 1/18527 дугаар албан бичгээр Д.Жаргалсайханыг шүүхийн шийдвэрт заасан албан тушаалд эгүүлэн томилж, ажилгүй байсан хугацааны цалингийн үлдэгдэл 81.623.215 төгрөгийг тус газрын дансанд шилжүүлэх тухай, мөн 2020 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 1-151/40771 дугаар албан бичгээр Д.Жаргалсайханыг шүүхийн шийдвэрт заасан албан тушаалд эгүүлэн томилж, ажилгүй байсан хугацааны цалингийн үлдэгдэл 81.623.215 төгрөгийг тус газрын дансанд шилжүүлж шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхийг удаа дараа мэдэгдсэн. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл мэдэгдэлд тухай бүр хариу өгдөггүй, төрийн нууцтай холбоотой гэх асуудлаар хуулийн хэлтсийн даргатай холбогд гэдэг, уг байгууллага төрийн ордонд байрлах ба нэвтрэн орох боломжгүй зэрэг нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхэд хүндрэлтэй" гэх тайлбар өгчээ.

Харин Иргэн Д.Жаргалсайхан "Би 2019 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох насны болзол хангасан. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу урьд эрхэлж байсан ажилдаа эгүүлэн томилогдох гэхээсээ илүүтэй ажилгүй байсан хугацааны олговрыг авах, эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын нөхөн бичилт хийлгэх, тэтгэвэртээ гарах, мөн төрийн албан хаагчид олгох нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмжид хамрагдах хүсэлтэй" гэжээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 26 дугаар зүйлд "Бүх хүн хуулийн өмнө тэгш байх бөгөөд аливаа алагчлалгүйгээр хуулиар тэгш хамгаалуулах эрхтэй, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 4-д "Ажил мэргэжпээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах ... эрхтэй", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" мөн хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.3-д "Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг санаатай биелүүлээгүй, эсхүл биелүүлэхэд нь зориуд саад учруулсан этгээдэд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ", Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн

4.1 дэх хэсэгт "... 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлсөн бөгөөд 60 нас хүрсэн эрэгтэй даатгуулагч өөрөө хүсвэл өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авч болно" гэж өндөр насны тэтгэвэр авах эрхийг тус тус хуульчилсан байна.

Иймд иргэн Д.Жаргалсайханы шүүхийн шийдвэрт заасан ажилгүй байсан хугацааны цалингийн олговрыг олгох, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн бичилт хийх шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох боломжоор хангахыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд шаардаж байна.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН